

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

17705/2555

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสมตระกูล จอบกระโทก กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 210, มาตรา 341, มาตรา 342

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และพวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีแบ่งหน้าที่กันทำโดยให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ท. หลอกหลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า เป็นผู้มีชื่อตามหางบัตรที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการร่วมออกรางวัล ซึ่งจะดักตลับลูกบอลในภาชนะที่ตนอยู่ประจำหลักด้วยวิธีเสี่ยงทาย ความจริงแล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ท. มิได้เป็นผู้มีชื่อตามหางบัตรที่แท้จริง และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ท. ได้ทำเครื่องหมายที่ตลับลูกบอลด้วยสารเคมีตามวิธีการที่วางแผนชักชวนกันมา แล้วจะเลือกตักเอาลูกบอลที่มีเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งเป็นลูกบอลหมายเลข 1 โดยการหลอกหลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงตามฟ้อง นอกจากนั้นการที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่กันกับจำเลยที่ 2 และพวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีเพื่อจะกระทำความผิดดังกล่าว ย่อมเป็นการสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อตระเตรียมกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 จึงเป็นความผิดฐานช่องโจรด้วย

ความผิดฐานช่องโจรกฎหมายเอาโทษไว้ก็เพราะการที่บุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพียงที่ตกลงกันจะกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาภาค 2

ซึ่งแม้ยังไม่ทันได้กระทำความผิด ก็เป็นอันตรายแก่สังคมแล้ว กรณีนี้กรรมในเรื่องการสมคบกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดฐานช่องโจรได้กระทำสำเร็จไปแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้กระทำความผิดขึ้นอีก ด้วยการร่วมกับจำเลยอื่นที่เหลือหลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กับพวกดังกล่าวจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 210, 341, 342 และให้จำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินคิดเป็นเงิน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 วรรคแรก 341 ประกอบด้วยมาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานช่องโจร จำคุกคนละ 4 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกง จำคุกคนละ 2 ปี รวมลงโทษจำคุกคนละ 6 ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบด้วยมาตรา 83 เพียงกระทงเดียว จำคุก 2 ปี ให้ยกฟ้องความผิดฐานช่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 วรรคแรก เฉพาะ

จำเลยที่ 5 เสีย สำหรับจำเลยอื่นและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานฉ้อโกง และจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กระทำความผิดฐานช่องโจรตามฟ้องหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายทองสุขกับพวกดังกล่าวร่วมกันประชุมวางแผนเพื่อแสดงตัวเป็นกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันเกิดเหตุ แล้วอาศัยโอกาสกีดหลอดพลาสติกบรรจุสารเคมีสีขาวซึ่งอมไว้เพื่อให้สารเคมีหยดลงในภาชนะบรรจุตุลบลูกบอลซึ่งบุคคลทั้งสามประจำอยู่ ก่อนที่พนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะบรรจุตุลบลูกบอลที่บรรจุลูกบอลหมายเลข 1 ลงไป เพื่อเป็นการทำเครื่องหมายที่ตุลบลูกบอลไว้ก่อน แล้วจึงเลือกตุลบลูกบอลที่ได้ทำเครื่องหมายไว้เป็นผลให้สามารถล็อกเลข คือ กำหนดหมายเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตามที่ต้องการ คือ หมายเลข 1 ในหลักหน่วยและหลักสิบในการออกรางวัลที่หนึ่ง ได้ความต่อไปว่า หลังจากการประชุมฝึกซ้อมดังกล่าวแล้ว ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 5 นาฬิกา นายมนัสพาจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกดังกล่าวเดินทางไปโรงแรมตราง กรุงเทพมหานคร ใกล้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายมนัสจองห้องประชุมและสั่งอาหารไว้สำหรับคนถึง 110 คน ในการประชุมดังกล่าวนอกจากนางพจนีย์ พยานโจทก์ข้างต้นแล้ว ยังมีนายอัครชัย พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างของจำเลยที่ 3 ได้พาคนขับรถจักรยานยนต์ในวันเดียวกันไปที่โรงแรมด้วย โดยได้รับค่าจ้างคนละ

200 บาท แม้ในชั้นพิจารณานายอรรถชัยไม่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง แต่ตามบันทึกคำให้การของพยาน นายอรรถชัย ให้การว่า จำเลยที่ 3 ยกเว้นค่าวินรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมชมการออกรางวัลเป็นเวลา 2 วัน คิดเป็นเงิน 200 บาท ส่วนนายอรรถชัยได้รับค่าจ้าง 500 บาทสอดคล้องกับบัญชีรายชื่อผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในวินของจำเลยที่ 3 ซึ่งปรากฏว่า มีชื่อซ้ำกับรายชื่อผู้เข้าชมการออกรางวัลสลากหลายรอบ แสดงว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ว่าจ้างนายอรรถชัยกับพวก โดยมีจำเลยที่ 4 ซึ่งนาย อรรถชัยให้การไว้ชัดเจนว่า เป็นลูกน้องของจำเลยที่ 3 ทำงานอยู่ที่สมาคมสุนัขเกอร์ของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมในลำดับสุดท้าย ทำหน้าที่พาผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนที่โรงแรมตรังทั้งหมดไปชมการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นจัดให้พวกที่พยานพาไปชมการออกรางวัลมอบหางบัตรให้แก่พวกที่ไปฝึกซ้อมการล็อกเลขมาจากไร่กุสุมาธิสอร์ท ทำให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายทองสุขสามารถแสดงตัวเป็นกรรมการและดำเนินการตามที่วางแผนกันมาได้สำเร็จ ซึ่งนอกจากพฤติการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังได้ความจากนายมนัสด้วยว่า หลังจากการออกรางวัลในงวดเกิดเหตุนี้แล้ว นายอนันต์ให้พยานไปที่บ้านของจำเลยที่ 3 เพื่อฝึกซ้อมการล็อกเลขรางวัลสลากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 ในครั้งนี้พยานพบจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไปดูการฝึกซ้อมด้วย และในการออกรางวัลงวดล่าสุดนี้ พันตำรวจโทอรรถชัยเห็นเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 4 พาพวกประมาณ 80 คน ไปชมการออกรางวัลด้วย แต่เมื่อพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ดำเนินการออกรางวัลแจ้งว่า จะเปลี่ยนแปลงวิธีการออกรางวัลโดยไม่ให้ประชาชนขึ้นไปร่วมออกรางวัล จำเลยที่ 4 ไม่พอใจและเรียกให้พวกทั้งหมดกลับไปพร้อมกัน จึงเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นชัดยิ่งขึ้นถึงการกระทำของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ดังนี้เห็นว่า พยานสำคัญของโจทก์ซึ่งเบิกความเกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยคนใดมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลยคนใดให้ต้องรับโทษ และแม้ว่าพยาน

ดังกล่าวส่วนมากจะเป็นผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย แต่ได้ถูกเจ้าพนักงาน
ตำรวจกันไว้เป็นพยาน ไม่เหมือนพยานที่ไร้มลทินมาแต่ต้น แต่พยานดังกล่าวก็เบิก
ความสอดคล้องต้องกันสมเหตุสมผล เชื่อว่าพยานเบิกความไปตามความจริงที่รู้เห็น
มา พยานหลักฐานของโจทก์จึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 รวมกับจำเลยที่ 1
และที่ 2 กับพวกอีกหลายคนประชุมวางแผนจัดตั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวขึ้น เพื่อลือ
เลขวางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันเกิดเหตุ อันเป็นการร่วมกันหลอกลวง
ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า ผู้ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นกรรมการออกรางวัลเป็นผู้ที่มีชื่อตามหางบัตรที่ได้รับเลือกและจะตก
ตลับลูกบอลเพื่อออกรางวัลโดยการเสี่ยงทาย ทั้งที่ความจริงแล้วมิได้เป็นผู้มีชื่อตาม
หางบัตรที่แท้จริง ทั้งได้มีการทำเครื่องหมายด้วยสารเคมีสีขาวที่ตลับลูกบอลตามวิธี
การที่ชักซ้อมกันมาก่อน แม้การกระทำดังกล่าวจะมีได้มีวัตถุประสงค์ให้ได้ของ
ขำรวยไปจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีราคาเพียงอันละ 300 บาท อันเห็น
ได้ว่ามีราคาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างวานคนให้เข้าชมการ
ออกรางวัลสลากประมาณ 70 ถึง 80 คน ต่อครั้ง ซึ่งต้องเสียค่าจ้างอย่างน้อยคนละ
200 บาท ค่าเช่าสถานที่เพื่อฝึกซ้อมที่ไร่กุสุมารินทร์ ค่าเช่าห้องประชุมของโรงแรม
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์และค่าพาหนะต่าง ๆ ก็ตาม แต่ได้ความจากพันตำรวจโทประจวบ
พนักงานสอบสวนว่า พยานรับแจ้งความจากนายสุข เจ้ามือสลากกินรวบว่า ถูกจำเลย
ที่ 5 ฉ้อโกงด้วยการลือเลขวางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน
2544 โดยจำเลยที่ 5 มุ่งเน้นแทงสลากกินรวบ หมายเลข 1 ของรางวัลเลขท้ายสาม
ตัวของรางวัลที่หนึ่ง จนถูกรางวัลเป็นเงินประมาณ 15,000,000 บาท และนายสุข
เป็นพยานโจทก์เบิกความว่า หลังจากจำเลยที่ 5 ถูกรางวัลสลากกินรวบแล้ว พยาน
โอนเงินให้จำเลยที่ 5 (ศาลจังหวัดสุรินทร์) เป็นเงินประมาณ 3,500,000 บาท พยาน
ต่อรองขอจ่ายเพียงครึ่งเดียว แต่จำเลยที่ 5 ไม่ยินยอม และยังพาจำเลยที่ 3 กับพวก
อีกหลายคนไปทวงเงินจากนายสุขที่บ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์ด้วย จำเลยที่ 5 บอก

พยานว่า ให้โอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 3 จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ จำเลยที่ 3 และที่ 5 ต่างก็เบิกความรับว่า ได้ไปทวงเงินจากนายสุขจริง นอกจากนี้ พันตำรวจโทเชน พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งไปตรวจยึดสมุดบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 จำนวน 2 ฉบับ ก็พบว่า จำเลยที่ 2 ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวรวม 380,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นเงินที่ถูกรางวัลสลากกินรวบ และตามบันทึกคำให้การของพยาน นางพจนีย์ให้การว่า ในการประชุมที่โรงแรม ผู้ทำหน้าที่อธิบายในที่ประชุมบอกว่า งวดนี้ให้เลข 11 ใครต้องการก็ให้โทรศัพท์บอกญาติพี่น้อง แสดงว่าการล็อกเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่เกิดเหตุนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฉ้อโกงให้ได้เงินจากเจ้ามือสลากกินรวบด้วย สำหรับจำเลยที่ 5 แม้ไม่ปรากฏชัดว่าได้มีความเกี่ยวข้องมาด้วยตั้งแต่ต้น แต่พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 5 แทะสลากกินรวบโดยมุ่งเน้นแต่หมายเลข 1 จนถูกรางวัลถึง 15,000,000 บาท ทั้งรับว่ารู้จักจำเลยที่ 3 มาก่อนเกิดเหตุหลายปีในวงพนันมวย บ่งชี้ว่าจำเลยที่ 5 ทราบดีว่ามีการล็อกเลขดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อถูกรางวัลแล้วยังชักชวนจำเลยที่ 3 ให้เดินทางไปทวงเงินจากนายสุขพร้อมกับจำเลยที่ 5 ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจำเลยที่ 5 บอกนายสุขให้โอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 3 จำนวน 5,000,000 บาท ทำให้เชื่อว่าจำเลยที่ 3 และที่ 5 แบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการถูกรางวัลสลากกินรวบดังกล่าว ทั้งนายสุขก็เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 3 และที่ 5 กับพวกไปข่มขู่คุกคามพยาน สอดคล้องกับรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน (ศาลจังหวัดสุรินทร์) ที่นายสุขแจ้งความ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 เวลา 17.30 นาฬิกา ว่า นายสุขถูกจำเลยที่ 3 และที่ 5 กับพวกรวม 7 คน ข่มขู่เกรงว่าจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงมิใช่เพียงการไปเป็นเพื่อนจำเลยที่ 5 ดังที่อ้าง เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 5 ได้รับเงินบางส่วนไปจากนายสุขแล้ว พยานหลักฐานของโจทก์จึงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และพวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีแบ่งหน้าที่กันทำโดยให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายทองสุข

ห ลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า เป็นผู้ มีชื่อตามหางบัตรที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการร่วมออกรางวัล และจะดักตลับลูกบอลในภาชนะซึ่งตนได้อยู่ประจำหลักด้วยวิธีเสี่ยงทาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายทองสุขมิได้เป็นผู้มีชื่อตามหางบัตรที่แท้จริง และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายทองสุขได้ทำเครื่องหมายที่ตลับลูกบอลด้วยสารเคมีตามวิธีการที่วางแผนชักซ้อมกันมา แล้วเลือกตักเอาลูกบอลที่มีเครื่องหมายซึ่งเป็นลูกบอลหมายเลข 1 และโดยการห ลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม อันเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงตามฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่กันกับจำเลยที่ 2 และพวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีเพื่อจะกระทำความผิดดังกล่าว จึงเป็นการสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อเตรียมการเพื่อกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 จึงเป็นความผิดฐานช่องโจรด้วย

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 5 กระทำความผิดฐานช่องโจรด้วยหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานช่องโจรมีความหมายกว้างว่า เป็นการร่วมรู้เห็นเป็นใจ มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือแบ่งหน้าที่กันทำ โดยผู้กระทำความผิดไม่จำเป็นต้องร่วมกระทำทุกขั้นตอน จำเลยที่ 5 จึงต้องมี ความผิดฐานช่องโจรด้วยนั้น เห็นว่า ความผิดฐานช่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 ผู้กระทำต้องสมคบกันเพื่อกระทำความผิดโดยร่วมกันคบคิดหรือแสดงออกซึ่งความตกลงจะทำความผิดร่วมกัน เช่น ประชุมหรือหารือวางแผนที่จะกระทำความผิด และมาตรา 212 บัญญัติให้เอาความผิดแก่ผู้จัดหาที่ประชุมหรือที่พำนักให้แก่ช่องโจร เป็นข้อสนับสนุนให้เห็นถึงองค์ประกอบของความผิดฐานเป็นช่องโจรให้เห็นเด่นชัดว่า จะต้องมีการคบคิดประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกระทำความผิดซึ่งมีสภาพเป็นการกระทำความระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน เมื่อโจทก์ไม่มีพยานปากใดเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 5 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมชักซ้อม

หรือช่วยเหลือว่าจ้างคนให้เข้าร่วมประชุมในการล็อกเลขวางวัลเพื่อกระทำความผิด ด้วยเหมือนกรณีของจำเลยที่ 3 จึงไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า จำเลยที่ 5 กระทำความผิดฐานช่องโจร ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีว่า การกระทำความผิดตามฟ้องเป็นกรรมเดียวกันและควรกำหนดโทษเท่ากัน และความผิดฐานช่องโจรกับร่วมกันฉ้อโกงตามฟ้องมีลักษณะเคลื่อนกลืนกันด้วยเหตุมีเจตนาเดียวคือจะไปฉ้อโกงเท่านั้น จึงควรลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3 และ ที่ 4 เพียงบทเดียว และไม่ควรกำหนดโทษในความผิดฐานช่องโจรหนักกว่าฐานฉ้อโกงซึ่งได้กระทำสำเร็จหรือไม่ นั้น เห็นว่า การจะวินิจฉัยดังกล่าวข้อสำคัญอยู่ที่ว่า กรรมที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กระทำอันเป็นความผิดฐานใดฐานหนึ่งได้สำเร็จไปแล้วตอนหนึ่ง แล้วจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้กระทำความผิดใหม่อันเป็นความผิดขึ้นอีกหรือไม่ หากได้กระทำความผิดขึ้นใหม่อีก ดังนี้จึงเป็นหลายกรรม สำหรับความผิดฐานช่องโจรนี้กฎหมายเอาโทษไว้ก็เพราะบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพียงที่ตกลงกันจะกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ถึงยังไม่ทันได้กระทำความผิด ก็เป็นอันตรายแก่สังคมแล้ว กรณีนี้กรรมในเรื่องการสมคบกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดฐานช่องโจรได้กระทำสำเร็จไปแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้กระทำความผิดขึ้นอีก ด้วยการร่วมกับจำเลยอื่นที่เหลือหลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 กับพวกดังกล่าวจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หาใช่กรรมเดียวดังจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาไม่ และเมื่อตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 วรรคแรก ความผิดฐานช่องโจรมีระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงมาตรา 341 มีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่ศาล

ล่างทั้งสองกำหนดโทษที่จะลงแก่ความผิดฐานช่องโจรหนักยิ่งกว่าฐานฉ้อโกงนั้นชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 5 เป็นประการสุดท้ายมีว่า คดีมีเหตุที่จะลงโทษในสถานเบาและรอกการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 5 หรือไม่ ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดจำหน่ายและออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ประชาชนทั่วไป การดำเนินการจึงต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน การกระทำของจำเลยทั้งห้าที่ลือกลเลขรางวัลเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวของตนย่อมกระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งเห็นได้ว่าเป็นการมุ่งแสวงหาประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม จึงเป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 5 ฐานร่วมกันฉ้อโกง มีกำหนด 2 ปี โดยไม่รอกการลงโทษ จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดโทษหรือรอกการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 5 อีก ฎีกาของจำเลยที่ 5 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พฤษภา พนมยันตร์-อาวุธ ปั่นปรีชา-อธิป จิตต์สำเริง)

ศาลอาญา - นายสะสม สิริเจริญสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายพิสิฐ จิตติภาค

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ4042/2547

ต้น

หมายเหตุ